P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Dahlan als Salwo Bin Tukiman;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Alamat sesuai KTP Jalan Tumbang Talaken Km.52 RT.002 RW.002, Desa Petuk Bukit, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap Kepolisian pada tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/I/2024/Res Narkoba, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04.a/I/2024/Res Narkoba sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024, kemudian Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kkn tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram*;
- 2 (dua) plastic klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “EXCEL CLICK MENTHOL”;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 Model CPH 2109 dengan nomor simcard 085219394653, dengan Nomor IMEI 1 865755052204750 dan Nomor IMEI 2 865755052204743;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN**, pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 15.00 Wib sampai dengan jam 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seroang suruhan dari Sdr. ANTON (masuk dalam DPO) yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. ANTON tersebut. Keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa. kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi BRIGPOL ARGA dan saksi BRIPDA DWI bersama anggota Polsek Manuhing mendapat informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama AHMAD DAHLAN Als SALWO di Desa Taringin sehinga kemudian anggota Polsek Manuhing melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa (AHMAD DAHLAN Als SALWO) yang berada di rumahnya yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NOPENSEN dan YUANDREAS, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic klip berisi narkotika kenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ANTON melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. ANTON serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. ANTON yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut belum terjual seluruhnya, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa 4 (empat) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN**, pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 20.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi BRIGPOL ARGA dan saksi BRIPDA DWI bersama anggota Polsek Manuhing mendapat informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama AHMAD DAHLAN Als SALWO di Desa Taringin sehinga kemudian anggota Polsek Manuhing melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa (AHMAD DAHLAN Als SALWO) yang berada di rumahnya yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NOPENSEN dan YUANDREAS, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic klip berisi narkotika kenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ANTON melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) yang diakui memiliki kaitan dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas narkotika yang ditemukan tersebut Terdakwa mengaku mendapatkannya dari Sdr. ANTON dengan cara pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seroang suruhan dari Sdr. ANTON (masuk dalam DPO) yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. ANTON tersebut. Keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa. kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa didatangi orang yang mengaku berasal dari Plora dan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 4 (empat) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA;

Bahwa Terdakwa **AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN**, pada hari Rabu, tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seroang suruhan dari Sdr. ANTON (masuk dalam DPO) yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. ANTON tersebut. Keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa. kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 Wib Terdakwa didatangi orang yang mengaku berasal dari Plora dan memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib saksi BRIGPOL ARGA dan saksi BRIPDA DWI bersama anggota Polsek Manuhing telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi NOPENSEN dan YUANDREAS, kemudian Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastic klip berisi narkotika kenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. ANTON melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa memiliki kaitan dengan transaksi narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445/NZ-039/III.1.3/RSUD-KK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Trinil Sulamit, Sp.PK. telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdr. AHMAD DAHLAN pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung metamphetamine dan positif Amphetamine;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Surat Nomor R/006/III/KA/PB.06.00/2024/BNNP tanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n. AHMAD DAHLAN Bin TUKIMAN berdasarkan BA Rapat Pelaksanaan Asesmen diketahui Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan reaksional merangkap sebagai pengedar narkotika dan terindikasi sebagai jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah gunung mas;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I berupa 4 (empat) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa AHMAD DAHLAN Als SALWO Bin TUKIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIGPOL ARGA SETIAWAN Bin ASNAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama Ahmad Dahlan Als Salwo di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nopensen dan saksi Yuandreas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. Anton yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut digunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku berasal dari Plora dan selebihnya sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan belum terjual, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seorang suruhan dari Sdr. Anton (masuk dalam DPO) yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. Anton tersebut;
- Bahwa keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BRIPDA DWI PAHLIANTO KURNIAJI Bin YUEL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi dan saksi Brigpol Arga bersama anggota Polsek Manuhing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama Ahmad Dahlan Als Salwo di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi dan saksi Brigpol Arga bersama anggota Polsek Manuhing terhadap Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nopensen dan saksi Yuandreas;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. Anton yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut digunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku berasal dari Plora dan selebihnya sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan belum terjual, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, ada seorang suruhan dari Sdr. Anton (masuk dalam DPO) yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. Anton tersebut;

- Bahwa keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.002, Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan penuntut umum dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan hasil pengujian sampel barang bukti narkotika yang dibacakan penuntut umum dan merupakan positif metaphetamin;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NOPENSON Als BAPAK DENIS Bin SELAIN SANEN**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi Brigpol Arga dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama Ahmad Dahlan Als Salwo di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi Brigpol Arga dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Yuandreas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YUANDREAS Als YUAN Bin YETRO SANEN**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib saksi Brigpol Arga dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas adanya transaksi jual beli narkotika yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut pada mulanya diketahui atas adanya informasi dari masyarakat atas adanya transaksi penjualan narkotika yang dilakukan oleh orang yang bernama Ahmad Dahlan Als Salwo di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh saksi Brigpol Arga dan saksi Bripda Dwi bersama anggota Polsek Manuhing terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Nopenson;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar dan diberikan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.00 Wib anggota Polsek Manuhing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut juga dilakukan penggeledahan oleh anggota Polsek Manuhing terhadap Terdakwa dan tempat tinggal Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Nopenson dan saksi Yuandreas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang didalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika kenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. Anton yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut digunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku berasal dari Plora dan selebihnya sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan belum terjual, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, ada seorang suruhan dari Sdr. Anton yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. Anton tersebut;
- Bahwa keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu kedalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto tempat kejadian perkara / foto penangkapan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika, uang yang dilakukan penyitaan merupakan uang hasil penjualan narkotika dan handphone digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa di persidangan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram*;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “EXCEL CLICK MENTHOL”;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 Model CPH 2109 dengan nomor simcard 085219394653, dengan Nomor IMEI 1 865755052204750 dan Nomor IMEI 2 865755052204743;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Nopenson dan saksi Yuandreas terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. Anton yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut digunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku berasal dari Plora dan selebihnya sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan belum terjual, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, ada seorang suruhan dari Sdr. Anton yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu, namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. Anton tersebut;
- Bahwa keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pintu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu ke dalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan alternatif tersebut, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97, pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (vonis) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Ahmad Dahlan Als Salwo Bin Tukiman telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-05/KKN/Enz.2/05/2024 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Ahmad Dahlan Als Salwo Bin Tukiman telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Ahmad Dahlan Als Salwo Bin Tukiman adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang menunjukkan bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Nopenson dan saksi Yuandreas terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 20.30 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taringin, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, Terdakwa menunjukan tempat menyimpan narkotika jenis shabu yang berada di atas palang pintu rumahnya berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek excel click menthol yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Anton melalui orang yang Terdakwa tidak kenal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 model cph 2109 dengan nomor simcard 085219394653 yang diakui merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika dengan Sdr. Anton serta uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi narkotika dari Sdr. Anton yang merupakan supir truk CPO dan atas transaksi yang terakhir tersebut merupakan narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penggeledahan. Narkotika tersebut digunakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dan baru terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang mendatangi Terdakwa dan mengaku berasal dari Plora dan selebihnya sebanyak 4 (empat) paket yang ditemukan belum terjual, namun apabila terjual seluruhnya maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 sekira jam 05.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, ada seorang suruhan dari Sdr. Anton yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis shabu, namun Terdakwa pada awalnya mengaku tidak memiliki uang, selanjutnya orang tersebut mengatakan narkotika yang ditawarkan sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan membeli narkotika kepada orang suruhan Sdr. Anton tersebut;

Menimbang, bahwa keenam paket narkotika tersebut kemudian Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk excel klick menthol diatas palang pintu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira jam 12.00 Wib Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara memasukan serbuk narkotika jenis shabu ke dalam pipet dan alat hisap narkotika jenis bong dengan cara dibakar dan menghisapnya sampai dengan habis, kemudian melanjutkan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan orang tersebut langsung pergi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa serta diakui merupakan barang bukti yang memiliki kaitan dengan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut turut dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang ditemukan, dan didalamnya terdapat riwayat telepon/pesan yang memiliki kaitan dengan jual-beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0031 tanggal 14 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0028.K berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat 0,1103 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 009/11144/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Membeli** dan **Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu bahwa Terdakwa telah membeli dari Sdr. Anton pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira jam 05.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada seorang suruhan dari Sdr. Anton sebanyak 6 (enam) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Anton kemudian Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri sebanyak 1 (satu) paket, dan masih pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira jam 15.00 Wib datang seseorang yang mengaku berasal dari Plora mendatangi Terdakwa dan menanyakan narkotika jenis shabu, kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga paketan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada orang tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Membeli** dan **Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I**, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram*;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “EXCEL CLICK MENTHOL”;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 Model CPH 2109 dengan nomor simcard 085219394653, dengan Nomor IMEI 1 865755052204750 dan Nomor IMEI 2 865755052204743;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Dahlan Als Salwo Bin Tukiman** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,85 (nol koma delapan lima) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, *disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,11 (nol koma satu satu) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram*;
- 2 (dua) plastik klip pembungkus shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "EXCEL CLICK MENTHOL";
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 Model CPH 2109 dengan nomor simcard 085219394653, dengan Nomor IMEI 1 865755052204750 dan Nomor IMEI 2 865755052204743;

Dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fransiskus Sinurat, S.H.	R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)